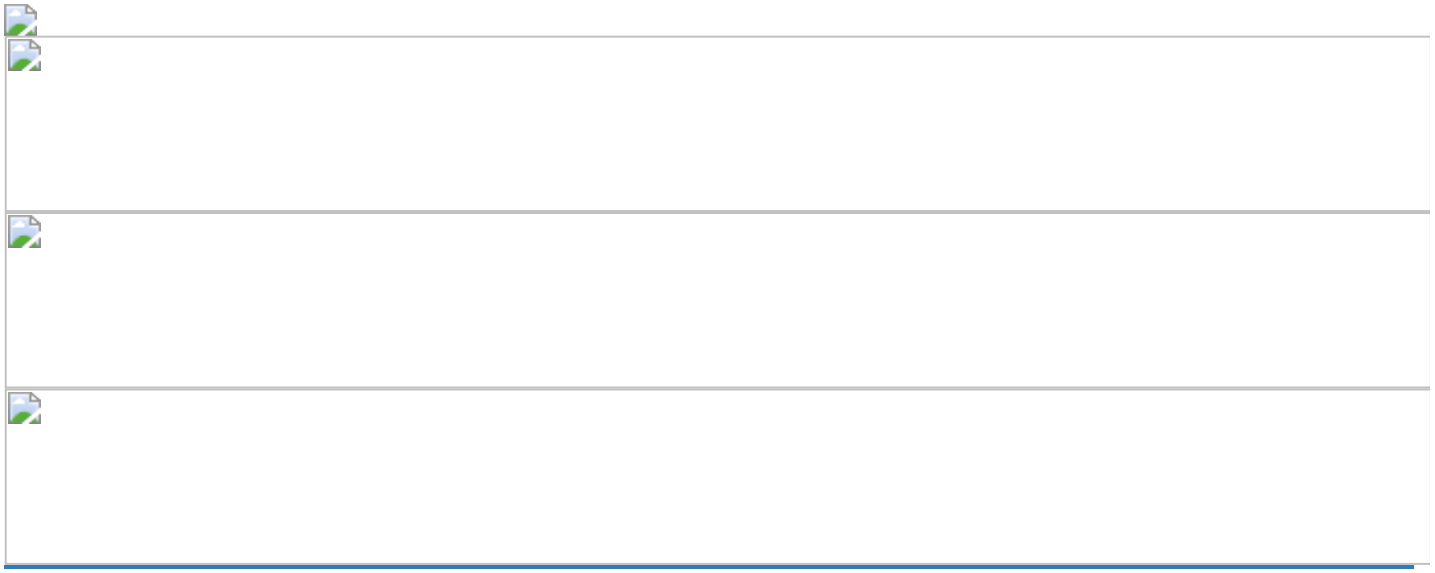


Дело № 2-692/2021

Номер дела: **2-692/2021**

УИН: **27MS0023-01-2020-004372-68**

Дата начала: **03.03.2021**

Дата рассмотрения: **03.06.2021**

Суд: **Краснофлотский районный суд г. Хабаровск**

Судья: **Иванова Л.В.**

:

Результат
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	ООО УК "Северный округ"		
ОТВЕТЧИК	ЖИРИКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ		
ОТВЕТЧИК	Жирикова Галимет Кличбиевна		
ОТВЕТЧИК	Жириков Юрий Александрович		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	ТСЖ Виктория		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис».		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде и принятие его к производству			03.03.2021
Передача материалов судье			04.03.2021

Подготовка дела (собеседование)	Рассмотрение дела начато с начала	Вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора	31.03.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			31.03.2021
Судебное заседание	Рассмотрение дела начато с начала	Вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора	04.05.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	03.06.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			10.06.2021

Решение

Дело № 2-692/2021

(УИД 27MS0023-01-2020-004372-68)

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

«03» июня 2021 года г. Хабаровск

Краснофлотский районный суд г. Хабаровска в составе:

председательствующего судьи Ивановой Л.В.,

при секретаре Мушинской К.С.,

с участием представителя истца ООО УК «Северный округ» Крахина Д.В., действующего на основании доверенности от 21.05.2020,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Краснофлотского районного суда г. Хабаровска гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Северный округ» к Жирикову Александру Андреевичу, Жириковой Галимет Кличбековне, Жирикову Юрию Александровичу о взыскании задолженности за жилье и коммунальные услуги и встречному исковому заявлению Жирикова Александра Андреевича, Жириковой Галимет Кличбековны, Жирикова Юрия Александровича к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Северный округ» об истребовании обоснования тарифов на жилье и коммунальные услуги и доказательств стоимости выполненных работ (услуг),

УСТАНОВИЛ:

03.12.2020 ООО «УК «Северный округ» обратилось в суд с настоящим иском к Жирикову А.А., Жириковой Г.К., Жирикову Ю.А. о взыскании задолженности за жилье и коммунальные услуги, мотивируя свои требования тем, что в квартире по адресу: ****, зарегистрированы ответчики, которые уклоняются от исполнения своих обязанностей, несвоевременно вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги. С мая 2017 г. по май 2020 г. у ответчиков образовалась задолженность в размере 21 713,75 руб. Согласно ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Задолженность по оплате за

жилищно-коммунальные услуги по данной квартире составляет более трех месяцев. Согласно ч. 14 ст. 155 ЖК РФ за неуплату начислены пени в размере 880,63 руб.

На основании изложенного, а также положений статей 30, 31, 76-79, 153, 155 ЖК РФ, статей 292, 307, 203, 678 ГК РФ истец ООО «УК «Северный округ» просит суд взыскать солидарно с ответчиков Жирикова А.А., Жириковой Г.К., Жирикова Ю.А. задолженность в сумме 21 713,75 руб., пени в размере 880,63 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 877,83 руб.

В ходе судебного разбирательства Жириков А.А., Жирикова Г.К., Жириков Ю.А., не соглашаясь с требованиями ООО «УК «Северный округ», полагая иск необоснованным, обратились с встречным иском к обществу с ограниченной ответственностью «УК «Северный округ» об истребовании обоснования тарифов на жилье и коммунальные услуги и доказательств стоимости выполненных работ (услуг), мотивируя тем, что считают расчеты Управляющей компании неправильными, а информацию о выполненных работах и услугах сокрытой от потребителей. Управляющая компания не раскрыла причину, по которой она за расчетный период взяла время с мая 2017 г. по май 2020 г. (за пределами срока исковой давности) и ссылается на договор управления МКД от 1 октября 2010 г., в то время, когда 1 июля 2018 г. между ТСЖ «Виктория» и ООО «УК «Северный округ» заключен новый договор управления МКД № Ж6/У-6. На тарифы и размер платежей существенно влияют (а) внешние границы общего имущества; (б) внутренние границы общего имущества с потребителями; (в) инженерные коммуникации МКД, связанные с: обеспечением холодной водой, обеспечением горячей водой и отоплением, водоотведением (канализацией), электрообеспечением, газообеспеченнем, противопожарной системой, охраной и охранной сигнализацией, телефонными и иными сетями. В частности, дома №..., <данные изъяты>-в по **** оборудованы, так называемыми «транзитными сетями» (электричество, вода, горячая вода, отопление и др.). Поэтому ООО «УК «Северный округ» обязано правильно определить все границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с ресурсоснабжающими организациями. На все инженерные коммуникации должна быть техническая документация. Это важно не только для понимания, куда ведет та или иная труба или сеть (и зачем она туда ведет), а для установки на узлы приборов учета, фиксирующих объем потребленных ресурсов. Внешние и внутренние границы общего имущества важны и потому, чтобы на баланс МКД ...-б не были взяты километры внешних сетей, школы ..., соседних домов, коммерческих структур, размещенных в МКД, 12-ти торговых павильонов и палаток, расположенных с восточной стороны дома, а также для контроля за качеством поставляемого в МКД коммунальных ресурсов (температуры горячей воды, качества холодной воды или газа).

Вся работа, связанная с обслуживанием инженерных коммуникаций и общего имущества каждого МКД, входит в обязанности управляющей компании «Северный округ», в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденный Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, которые должны быть в договоре управления МКД в соответствии с письмом Минрегиона России от 14.10.2008 № 26084-СК/14. Для дела важное значение имеет то обстоятельство, что Управляющей компанией «Северный округ» начисление коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в МКД (КР на СОИ) производится не по общедомовому прибору учета, а исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ. С 2010 года до 11 октября 2019 г. МКД № 201-б не был оснащен общедомовым прибором учета тепловой энергии и теплоносителя (ОДПУ), поэтому стоимость поставляемых коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению производилось не по счетчику, а исходя из нормативов потребления. В соответствии с п. 2.3 ст. 161 ЖК РФ ООО «УК «Северный округ» при управлении многоквартирным домом несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество, которое должно соответствовать требованиям технических регламентов, установленных Правительством РФ, в частности Правил от 13.08.2006 № 491 и Минимального перечня от 03.04.2013 № 290.

ООО «УК «Северный округ» не представило доказательств того, что они разместили информацию о первоначально установленных тарифах и последующих изменениях тарифов, которые происходили, как минимум, два раза в год. Между тем, Стандарт управления МКД определен постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416. Управляющая компания за 30 дней до проведения общего собрания собственников ежегодно предоставляет им расчет (смету) по новым тарифам. Разделом 3 Стандарта управления предусмотрена обязанность управляющих предоставлять собственникам проект перечня услуг и работ для утверждения его собственниками. При этом, в целях подтверждения необходимости оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных проектом перечня услуг и работ, управляющая организация обязана представить: (а) акт обследования технического состояния многоквартирного дома; (б) иные документы, содержащие сведения о выявленных дефектах (неисправностях, повреждениях), (в) заключения экспертных организаций (при необходимости). То есть одной только сметы в виде таблицы недостаточно, ежегодно собственникам должны быть предоставлены акты осмотра и оценки общедомового имущества с указанием дефектов общего имущества, из которых будет явствовать необходимость выполнения тех или иных работ. Именно на этой основе управляющая компания «Северный округ» обязана была готовить проект перечня услуг и работ и представлять его общему собранию собственников МКД.

Тарифы должны быть экономически обоснованными. Из пп. «в» п. 4 Стандарта управления следует, что одним из стандартов управления является произведение расчета и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ). Оценивая законность и обоснованность тарифов на содержание и ремонт жилых помещений в МКД требуется исходить из условий договора на управление МКД, заключенным с управляющей компанией. Вправе ли управляющая компания самостоятельно определять тарифы при расчете платы за содержание и ремонт жилых помещений, кем утверждены тарифы и есть ли экономическое обоснование. При этом в договоре на управление МКД, согласно пункту 3 части 3 статьи 162 ЖК РФ, устанавливается не фиксированная плата, а порядок установления платы, то есть указывается формула, а не цифровое значение. Указанная норма закона требует установления не только перечня услуг и работ, но и порядок его изменения. Это важное («существенное») условие договора управления, на что указано в Определении Верховного Суда РФ от 11.11.2014 № 5-КГ14-92.

Со стороны правления ТСЖ «Виктория» и председателя ТСЖ, а также Управляющей компании допущены нарушения требований жилищного законодательства относительно ценообразования за услуги по обслуживанию и ремонту общего имущества (ст. 137, 148, 149 ЖК РФ, пп. 13, 14 и 35 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №491). Правоотношения между ТСЖ и членом ТСЖ урегулированы ЖК РФ и Уставом ТСЖ. Согласно Уставу, товарищество наделено правом распоряжаться общим имуществом исключительно в установленном законом порядке. Порядок определения платы регламентируется ст. 137 ЖК РФ, в которой закреплено право ТСЖ (а) определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию многоквартирного дома, специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие установленные настоящей главой и уставом товарищества цели (п.2) и (б) устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год товарищества размеры платежей и взносов для каждого собственника помещения в многоквартирном доме в соответствии с его долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме (п.3). Термин «На основе» означает, что сначала (в качестве «основы») принимается смета - и лишь после этого устанавливаются размеры обязательных платежей и взносов. Однако, этот порядок нарушен. Общее собрание ТСЖ «Виктория» не принимало решения о необходимых расходах на содержание и ремонт общего имущества. Общее собрание не принимало решения об установлении размеров платежей для каждого собственника вообще. В нарушение установленного законом порядка собрание сначала был принят «тариф», а под тариф подгонялась смета расходов. То есть был

реализован порядок, не предусмотренный законом, а потому утвержденная в нарушение закона смета расходов никаких правовых последствий иметь не может.

Часть 2 статьи 149 ЖК РФ не предоставляет права председателю правления ТСЖ выносить на Общее собрание вопроса о смете без предварительного рассмотрения этого вопроса на заседании правления. У Общего собрания нет полномочий рассматривать вопросы, которых нет в его компетенции, установленной ч.2 ст. 145 ЖК РФ. В рассматриваемом судебном споре нет протокола заседания правления, в котором содержалось бы решение о проведении общего собрания с поручением председателю правления представить смету вопрос на общем собрании. Поэтому действия председателя правления ТСЖ «Виктория» не влекут за собой никаких правовых последствий. Законом предусмотрено, что смета доходов и расходов на год должна быть рассмотрена на заседании правления: В обязанности правления товарищества собственников жилья входят: составление смет доходов и расходов на соответствующий год товарищества и отчетов о финансовой деятельности, предоставление их общему собранию членов товарищества для утверждения (п.3 ст. 148 ЖК РФ). Это значит, что общему собранию должна быть представлена предварительно рассмотренная на заседании правления смета. Отсутствие протокола заседания правления с вопросом «составление сметы доходов и расходов на год» указывает на нарушение правлением своей обязанности. У Общего собрания нет права рассматривать вопрос о смете, если (а) правление не рассматривало смету и (б) не принимало решения вынести такой вопрос на Общее собрание. Законом предусмотрено, что Общее собрание утверждает годовой план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме и отчет о выполнении такого плана (п. 8 ч.2 ст. 145 ЖК РФ).

Пунктом 35 Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 №491, определено: размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения и размеры обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества, должны быть соразмерны утвержденному перечню, объемам и качеству услуг и работ, а в пункте 17 указано, что собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования. От перечня услуг (работ) и условий их оказания (выполнения) зависит объем услуг (работ). Только Общее собрание и никто иной решает, какой объем услуг (работ) оно соглашается передать на исполнение управляющей организации. При отсутствии такого решения у ООО «УК «Северный округ» не возникло право на выставление счетов на оплату оказанных услуг или выполненных работ. Об обязательности проведения ежегодных общих собраний собственников. В силу части 7 статьи 156 ЖК РФ размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится в порядке, установленном статьями 45-48 ЖК РФ. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год. В этой связи суду необходимо определить обстоятельства, имеющие значение для дела, а именно: какой способ управления многоквартирным домом избран собственниками помещений этого дома, проводилось ли в 2010 году общее собрание собственников помещений, на котором был установлен размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, какие тарифы применялись с 2010 года по настоящее время при расчете платы за содержание и ремонт жилых помещений, кем утверждены тарифы, основания их применения и правильность расчетов, кем и на каком основании менялись тарифы с 2010 года по настоящее время, где размещена информация о жилищных и коммунальных услугах, доступна ли она потребителям жилищно-коммунальных услуг? Если исходить из того, что договор управления МКД между ТСЖ «Виктория» и ООО «УК «Северный округ» заключен в 2010 г., то на сайтах должно быть размещено, как минимум, 9 отчетов, по форме и содержанию соответствующих требованиям приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2014 г. № 882/пр.

Согласно пункту 11 статьи 162 ЖК РФ, управляющая компания «Северный округ», как и ТСЖ «Виктория» каждый год, на протяжении 1-го квартала текущего года должны представлять в адрес собственников помещений в МКД свой отчет по выполнению пунктов

договоров управления за год прошлый. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2014 г. № 882/пр «Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», форма и содержание ежегодных отчетов приобрели статус регламентированных и утвержденных. Управляющая компания за годовой период полностью должна отображать достоверные сведения не только лишь по объемам предоставленных услуг, но и о том, что не удалось сделать. Обязанность управляющих компаний представлять годовой отчет в адрес жильцов многоквартирных домов содержится в нормах статьи 162 ЖК РФ, в тексте которой обозначены также сроки направления данного документа, а конкретнее – ежегодно в рамках первого квартала подытоживаются проведенные за годовой период работы, а также планирующиеся на год следующий.

В годовых отчетах Управляющая компания «Северный округ» обязана указывать результаты деятельности и прейскурант цен по услугам относительного каждого из многоквартирных домов, с учетом (а) тарификации коммунальных услуг, (б) стоимости текущего ремонта, (в) технического обслуживания по дому, (г) цен по благоустройству территории придомового значения, а также общественных помещений, (д) оплату санитарного содержания дома, (е) документы по доходам и расходам. Кроме того, в рамках документа важно (ж) отобразить долги не только лишь в отношении жильцов по предоставленным коммунальным услугам, но и (з) задолженность УК перед ресурсоснабжающими организациями. Базовыми разделами могут выступить следующие; цены на коммунальные услуги; стоимость ремонтных работ; техобслуживание дома; цены на работы по благоустройству дома, а также общественных помещений; поддержание санитарных норм; документы касательно расходов и доходов относительно конкретного дома; меры для обеспечения должного уровня безопасности проживания в МКД. Помимо вышеуказанного, в рамках отчета в обязательном порядке должно быть указано, какие именно мероприятия плана и почему не выполнены. Существенным моментом для отчитывающейся управляющей компании должно быть обоснование соответствия проведенных работ и фактических потребностей МКД. Кроме этих сведений, в отчет должны войти данные по задолженностям проживающих лиц за коммунальные услуги, а также касательно имеющейся задолженности УК по отношению к организации снабжения ресурсами. Важной частью отчета УК выступает план работ на следующий год относительно сбережения ресурсов, повышения комфортабельности проживания в доме и т.п. Следующей значимой частью годового отчета УК по отношению к собственникам и нанимателям помещений многоквартирного здания выступает перспективный план по работам на следующий отчетный период. Данный план затрагивает вопросы ресурсосбережения, улучшения уровня комфорта и качества жизни в рамках конкретного дома, улучшения внутреннего и внешнего вида дома. Именно таким образом со стороны УК должны быть продемонстрированы реальные мероприятия, являющие собой эффективное управление домом. Годовая отчетность управляющей компании направляется в адрес жильцов дома. Именно жильцы МКД непосредственно являются заинтересованными лицами. Это зафиксировано в пункте № 40 Правил содержания общедомового имущества по нормам постановления Правительства России № 491 от 13 августа 2006 г. Поэтому в пятидневный срок жильцы должны получить от УК полноценные отчеты по перечню, качественным и количественным показателям, а также срокам работ и услуг. Помимо этого, жильцы имеют право на проверку качества выполнения данных услуг и работ, а также на требование корректировки выявленных недостатков и дефектов, о перечне общего имущества и границах земельного участка.

Рассматривая исковое требование УК «Северный округ» о взыскании задолженности за жилье и коммунальные услуги, важно исходить не только из перечисленных выше обстоятельств (акта обследования технического состояния многоквартирного дома, заключения экспертных организаций, сметы, годового отчета, плана работ на следующий год), но и учесть перечень общего имущества, которое должно отвечать признакам, закрепленным в ст. 36 ЖК РФ и в пункте 1 статьи 290 ГК РФ, включая границы земельного участка, в отношении которого проведен государственный кадастровый учет, а размер такой платы определен в соответствии с требованиями законодательства и отвечает требованиям разумности (часть 1 статьи 156 ЖК РФ). Если границы земельного участка не определены и в отношении земельного участка не проведен кадастровый учет, то ООО «УК «Северный

округ» не вправе было включать расходы на содержание земельного участка в расчет своих исковых требований. Из требования должны быть исключены расходы на общедомовую собственность, которая размещена на земельном участке, включая укладку асфальта, ремонт асфальтового покрытия, уборку территории летом и зимой, а также все расходы, связанные со строительством и содержанием детской площадки, включая выравнивание земельного участка, отсыпку щебня, обустройство дорожек, установку высокого металлического забора и двух калиток, установку шаров с люминесцентным покрытием, посадку кустарников...), инвентарь (домики горки, качели, турники, лавочки..), расходы на уборку (в летний и зимний периоды), уличное освещение и прочие. Они (истцы по встречному иску) не против такой площадки, она нужна всем, они против того, что им не предоставляют никакой информации о работах на этой площадке, реально произведенных расходах и методике расчетов доли расходов, относимых на истцов, проживающих в ****.

На сайте ООО «УК «Северный округ» никакой информации о детской площадке нет. Нет информации о земельном участке, нет тарифов, смет, договоров, отчетов. Собственники помещений в ****-б не знают, в какую сумму им обходится эта площадка. В чьи обязанности входит безопасность сооружений на площадке, их ремонт, уборка площадки в летний и зимний период. Если исходить из того, что детская площадка относится к общедомовой собственности и из статьи 209 Гражданского кодекса РФ, которая гласит, что собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом, то это право не вправе ограничить ни ТСЖ «Виктория», ни ООО «УК «Северный округ».

Вместе с тем, с 26 марта 2020 г. по 16 августа 2020 г. эта площадка была закрыта на замки. Это привело к тому, что собственники не могли пользоваться площадкой, отдыхать на скамейках, дышать свежим воздухом, получать солнечные лучи (витамин D), делать дыхательную гимнастику против коронавируса, легкие физические упражнения, рекомендуемые по состоянию здоровья и возрасту. Более того, расходы на содержание этой площадки в этот период, в том числе уборку, возложены на собственников квартир ****-б.

С границами земельного участка связаны расходы по прокладке труб с северной части **** (в арке) и последующим асфальтированием, которое жильцы дома считают некачественным. Перекладывалась труба и в южной части ****-б. Ремонт длился около трех месяцев, завершился 30 августа 2020 г. С восточной стороны участка вырыт котлован, который был открытым более 5 месяцев. Им не ясно, как расходы на эти работы распределены на них. Как не ясно, какое количество столбов уличного освещения относится к общедомовому имуществу, какое количество электроэнергии они потребляют по месяцам и как производятся расчеты по включению расходов на электроэнергию на истцов и других собственников квартир. По всем трем случаям информация собственникам квартир ****-б не предоставлялась. Кто от управляющей компании «Северный округ» принял работу в таком состоянии, неизвестно.

По системе видеоконтроля в МКД 201-б: в начале сентября 2020 г. в подъездах **** ООО «УК «****» установлены видеокамеры, но установлены они не в целях обеспечения охраны и безопасности жилья и собственности жителей, а для контроля за мусоропроводами. То есть камеры не стоят на входе в подъезд и на выход, не направлены на лифт или на почтовые ящики на первом этаже, а размещены на межэтажных пролетах и направлены на мусоропроводы, обеспечивая контроль самих собственников. Но такого решения собственники квартир на общем собрании не принимали, хотя в повестке собрания вопрос об установке видеокамер стоял. Но никто не согласовывал с собственниками помещения места установки видеокамер, порядок и размер финансирования работ, тип видеокамер, их стоимость и количество. Не определено, включать ли видеокамеры в состав общего общедомового имущества, в каком размере оплачивать содержание видеокамеры, кто будет осуществлять видеонаблюдение (оказывать услугу) и стоимость такой услуги. Не определена методика расчета доли каждого собственника помещения в МКД (с метров или с квартир). В протоколе общего собрания эти аспекты не отражены, сам протокол составлен с нарушением требований Приказа Минстроя № 44/пр. Перечень работ по ремонту и содержанию общего имущества определен в договоре управления, там нет работ по установке систем видеонаблюдения. Смета работ по проектированию системы

видеоконтроля, договор с подрядчиком, который устанавливал систему и прочая информация на сайте ООО «УК «Северный округ» не размещены.

О несоблюдении Управляющей компании «Северный округ» требований по размещению информации для потребителей жилищно-коммунальных услуг: в соответствии с Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416, на управляющие компании возложена обязанность размещения информации для открытого доступа потребителей на: (а) сайте управляющей компании http://uk so.gkh-khv.ru/ (б) на сайте администрации города Хабаровска https://www.khabarovskadm.ru/ (в) на сайте www.refonnagkh.ru - согласно Стандарту раскрытия информации, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731, (г) с 1 июня 2018 г-на портале ГИС ЖКХ www.dom.gosuslugi.ru. Между тем, необходимость раскрытия информации по Стандарту № 731 закреплено и в абз. 3 пп. «з» п. 4 этих Правил. Соблюдение управляющими компаниями Правил № 416 является лицензионным требованием, предъявляемым к управляющим компаниям МКД. (Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 21.02.2019 № 74-АД 19-2). Перечень и объем информации, которая должна быть раскрыта, указан в разделе VIII. «Порядок раскрытия информации управляющей организацией, товариществом или кооперативом» (постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 года № 416.).

Кроме того, состав, сроки и периодичность размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства определены в разделе 10 совместного приказа Минкомсвязи России и Минстроя России от 29.02.2016 К® 74/114/пр. Как определил Верховный Суд РФ, Жилищный кодекс РФ возлагает на управляющую организацию обязанность обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством Российской Федерации. Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа неограниченного круга лиц к информации (независимо от цели ее получения) в соответствии с процедурой, гарантирующей нахождение и получение информации.

Управляющие компании и ТСЖ обязаны раскрывать, в том числе, следующие виды информации: информацию о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом, в том числе сведения о стоимости указанных работ (услуг) и иных услуг; отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества за год. Положения части 11 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации и пункта 9(3) Стандарта регламентируют исключительно правоотношения между гражданами, ТСЖ и управляющими компаниями. Согласно части 2 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющие организации обязаны предоставлять гражданам по их запросам информацию, в том числе с использованием системы, об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии представителей органов местного самоуправления в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491. в пункте 40 устанавливают, что собственники помещений, осуществляя контроль за содержанием общего имущества, вправе получать от ответственных лиц информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, проверять объемы, качество и периодичность

оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы), требовать от ответственных лиц устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения. В этой связи собственники помещений в многоквартирном доме вправе в любое время получать от управляющей организации информацию о выполняемых ею работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом, включая повышение безопасности и комфортности проживания.

Управление МКД осуществляется ООО «Управляющая компания «Северный округ» с 1 октября 2010 г по договору № 9, а с 1 июля 2018 г. – по договору № Ж6/У-6. При этом отчеты по итогам прошедшего года и планы работы на текущий год собственникам в должном объеме не предоставлись. Ни один отчет и ни один план общим собранием собственников жилья должным образом не утвержден. Ревизии за 10 лет не проводились. Аудиторские проверки не назначались, дополнительных соглашений, раскрывающих обоснованность повышения тарифов по каждой жилищной и коммунальной услуге нет ни к договору от 1 октября 2010 г., ни к договору от 1 июля 2018 г. Отчеты с прилагаемыми документами, а их перечень и содержание строго регламентированы Жилищным кодексом РФ, правительством РФ, и планы не размещены на сайтах управляющей компании «Северный округ» администрации города, Реформа ЖКХ, ГИС ЖКЖ. 80% подлежащей раскрытию информации на этих сайтах нет.

Обязанность доказывания соблюдения стандарта информации возлагается на управляющую компанию, которая должна была дать ссылки (адрес) соответствующей страницы сайта или ГИС ЖКХ, где размещена та или иная информация. Таким образом, со стороны ответчика - Управляющей компании «Северный округ» допущены многочисленные нарушения, существенно ограничивающие права потребителей жилищно-коммунальных услуг и возлагающих на них обязанность вносить плату за необоснованные работы (услуги). Кроме того, ни на одном информационном ресурсе нет оценок, критических замечаний, конструктивных предложений со стороны собственников помещений МКД. Нет на сайтах результатов проведенных исследований, опросов, акций. Попыток наладить контакт с жителями со стороны ООО «УК «Северный округ» не отмечено, технологии добрососедства не используются. Нет попыток со стороны управляющей компании создания сайта дома, мобильного приложения, общедомового форума, хотя все эти инструменты доступны и важны для управления МКД. Собственники квартир рассматриваются управляющей компанией исключительно как источник своего дохода, не более.

С учетом изложенного истцы по встречному иску Жириков А.А., Жирикова Г.К., Жириков Ю.А. просят суд обязать ответчика ООО «Управляющая компания «Северный округ»: обосновать тарифы по каждому виду жилищных и коммунальных услуг (первоначально установленные в 2010 году и последующие), доказать, что перечень общего имущества соответствует всем признакам, закрепленным в ст. 36 ЖК РФ и в пункте 1 статьи 290 ГК РФ, представить информацию о границах земельного участка и доказательства того, что этот участок поставлен на кадастровый учет, представить информацию о внешних границах общего имущества, внутренних границах общего имущества, по инженерным коммуникациям, связанным с обеспечением холодной водой, горячей водой и отоплением, водоотведением (канализацией), электрообеспечением, газообеспечением, противопожарной системой, охраной и охранной сигнализацией, телефонными и иными сетями, включая интернет, домофон, систему видеонаблюдения; указать места расположения приборов учета, показания общедомовых счетчиков и методику распределения расходов среди собственников жилых и нежилых помещений; доказать, что размер платы на содержание общего имущества определен в соответствии с требованиями законодательства и отвечает требованиям разумности (часть 1 статьи 156 ЖК РФ); документально подтвердить все затраты на создание и содержание детской площадки; доказать, что ответчик выполнил требования, определенные стандартом управления МКД и стандартом по размещению информации для потребителей жилищно-коммунальных услуг: дать ссылки на годовые отчеты за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы, если они размещены на одном из сайтов управляющей компании «Северный округ» http://uk so.gkh-khv.ru/, администрации города Хабаровска https://www.khabarovskadm.ru/, на сайте www.reformagkh.ru или на портале ГИС

ЖКХ www.dom.gosuslugi.ru. Представить ссылки на протоколы общих собраний, на которых обсуждались годовые отчеты ООО «УК «Северный округ» с актами обследованиям МКД, перечнями работ, сметами и другими документами, по форме и содержанию, отвечающими требованиям Стандарта управления МКД (постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416), Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2014 г. № 882/пр «Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», Правил содержания общедомового имущества по нормам постановления Правительства России № 491 от 13 августа 2006 г.; признать незаконным выставление счетов на оплату жилищных и коммунальных услуг со стороны ООО «Управляющая компания «Северный округ» при отсутствии утвержденным общим собранием собственников жилья перечня общего имущества, условий его содержания и ремонта, цены услуг (работ), а также в отсутствие Актов обследования технического состояния МКД, Актов приемки выполненных работ (услуг), ежегодных отчетов Управляющей компании перед собственниками за истекший период и планов на текущий период, протоколов общих собраний собственников жилья, отражающих обсуждение годовых отчетов управляющей компаний, признать, что ООО «Управляющая компания «Северный округ» допустила нарушения п. 2.3 ст. 161, ч.2 ст., 154, ч. 7 ст. 156, ч.2 ст. 157, статей 45-48, 137,п. 8 ч.2 ст. 145, п. 3 ст. 148, 149 ЖК РФ, п. 17 ст. 2 Федерального закона 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», статей 8-10 Закона «О защите прав потребителей» (право на достоверную информацию об услугах, их исполнителе и условиях их приобретения), статьи 16 (право на заключение договоров, не ущемляющих права потребителей услуг; запрет навязывания дополнительных услуг и право потребителя не оплачивать навязанные услуги); постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», других нормативно-правовых актов, в связи с многочисленными нарушениями законодательства РФ, регламентирующего деятельность управляющих компаний, вынести частное определение в отношении ООО «Управляющая компания «Северный округ» с его направлением в Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края для рассмотрения вопроса об отзыве лицензии на деятельность по управлению многоквартирными домами. В исковых требованиях ООО «Управляющая компания «Скверный округ» по первоначальному иску просят суд отказать.

Истцами по встречному иску Жириковым А.А., Жириковой Г.К., Жириковым Ю.А. в ходе судебного разбирательства уточнялись и конкретизировались исковые требования, окончательно в заявлении от 24.05.2021, ссылаясь на то, что их требования направлены к зачету первоначального требования ООО УК «Северный округ», истцы просят суд обязать последнее документально подтвердить (доказать): обоснованные тарифы на жилье и коммунальные услуги, стоимость выполненных работ и самого факта выполнения работ (услуг), акты сверки, которые подписаны ими или не приняты, обосновать расчеты в трех формах № 36, которые противоречат друг другу, обосновать причину снижения исковых требований почти на 50%, представить расчеты по каждому виду услуг (работ) с обоснованием тарифов и подтверждением работ (услуг): холодная вода горячая вода и отопление, водоотведение (канализация), электричество, газ, вывоз твердых бытовых отходов, общедомовые расходы, иные; представить схему с указанием внешних и

внутренних границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с ресурсоснабжающими организациями (по видам потребляемых ресурсов), с указанием мест установки приборов учета, фиксирующих объем потребленных ресурсов.

Вся работа, связанная с обслуживанием инженерных коммуникаций и общего имущества каждого МКД, входит в обязанности управляющей компании «Северный округ», в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, которые должны быть в договоре управления МКД в соответствии с письмом Минрегиона России от 14.10.2008 № 26084-СК/14. Все тарифы, протоколы общих собраний, планы, сметы, отчеты и акты должны быть размещены в ГИС ЖКХ, в связи с чем, просят суд обязать ответчика дать конкретные ссылки на них.

Также истцы по встречному иску просят исключить требования, превышающие срок исковой давности и в первоначальном иске ООО «УК «Северный округ» отказать. Так, собственники **** не намерены платить за: все постройки и работы на земельном участке, который не зарегистрирован в земельном кадастре; металлический забор, вокруг площадки, стоимость которого превышает все сооружения; металлическую ограду вокруг ****-б, в том числе, с восточной стороны уличное освещение с восточной (задней) стороны дома; освещение (шесть столбов) осуществляется в интересах коммерческих структур, размещенных в жилом доме и нет оснований расходы на электроэнергию включать в общедомовые, уборку тротуара, расположенного с восточной (задней) стороны ремонт трубопроводов и дорог, проложенных возле МКД, раскопки, видеокамеры, которые установлены не в целях обеспечения охраны и безопасности жилья и собственности жителей, а для контроля пользования мусоропроводами, вторую линию видеокамер, которые в мае 2021 г. дополнительно установлены на каждой лестничной площадке, расход холодной воды, которая бесконтрольно утекала через коллектор, расположенный напротив 5-го подъезда МКД.

Определением суда от 31.03.2021 и протокольным определением суда от 04.05.2021 к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» и Товарищество собственников жилья «Виктория».

Истцом по первоначальному иску также уточнялись исковые требования, окончательно ООО УК «Северный округ» на основании заявления от 30.03.2021 просит суд, с учетом заявленного ответчиками ходатайства о применении срока исковой давности, взыскать с Жирикова А.А., Жириковой Г.К., Жирикова Ю.А. задолженность за жилье и коммунальные услуги в сумме 11 264,68 руб. за период с 01.05.2017 по 31.05.2020, пени в сумме 869,53 руб. за период с 27.06.2017 по 07.04.2020 и расходы по оплате государственной пошлины в размере 485,37 руб.

Представитель истца (ответчика по встречному иску) ООО УК «Северный округ» Крахин Д.В. в судебном заседании на исковых требованиях с учетом уточнений, настаивал в полном объеме, сославшись на обстоятельства, изложенные в исковом заявлении и пояснения, данные ранее в суде. Дополнил тем, что до настоящего времени долг ответчиков с учетом приходящейся на каждого доли задолженности по оплате за жилье и коммунальные услуги не оплачен. Размер неустойки снижен истцом самостоятельно с учетом требований соразмерности, а размер основного долга - с учетом заявленного ответчиками ходатайства о применении срока исковой давности. В рамках рассмотрения гражданского дела № 2-899/2020 Обществом было произведено списание задолженности в сумме 29 817,07 руб., образовавшейся по 30.04.2017, в пределах срока исковой давности. Решением суда Краснофлотского района г. Хабаровска от 10.09.2020 по вышеуказанному делу, оставленного без изменения апелляционным определением Хабаровского краевого суда от 16.11.2020 (дело № 33-7603/2020), был установлен факт наличия задолженности. Ссылаясь на п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» и пункты 4.7, 4.8 договора управления МКД от 01.10.2010 № 9 и договора управления МКД от 01.07.2018 № Ж6/У-8, соответственно, предусматривающие срок внесения платы до 25-го числа месяца, следующего за истекшим, учитывая, что истец обратился в суд с настоящим иском 16.12.2020, т.е. в течение шести

месяцев со дня отмены судебного приказа (17 августа 2020 года), полагает, что срок исковой давности необходимо исчислять с 01.05.2017, поскольку заявление о вынесении судебного приказа подано 11.06.2020 и требования предъявлены с 01.05.2017. Следовательно, срок исковой давности, с учетом разъяснений Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43, истцом не пропущен.

Возражая против встречного иска, представитель истца (ответчика по встречному иску) ООО УК «Северный округ» Крахин Д.В., ссылаясь на положения ч. 7 ст. 155 Жилищного кодекса РФ и свои письменные возражения, пояснил, что собственники помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги по общему правилу вносят этой управляющей организации. Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч.3 ст. 161 ЖК РФ). Поскольку в момент образования задолженности действовал договор управления многоквартирным домом ... «б» по **** в **** ... от ***, заключенный между ТСЖ «Виктория» и ООО УК «Северный округ», то в качестве обоснования он и был приложен к исковому заявлению. Деятельность по управлению многоквартирными домами подлежит лицензированию (ст. 192 ЖК РФ). 06.04.2015 ООО УК «Северный округ» была выдана лицензия № 027-000039 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе, спорным МКД. В целях приведения договора управления в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ, на основании решения членов правления ТСЖ «Виктория», договор управления МКД был перезаключен с 01.07.2018. Ни договор управления МКД от 01.10.2010, ни договор управления МКД от 01.07.2018 в судебном порядке не оспаривались. В части размера платы на управление, содержание и текущий ремонт общего имущества МКД полагает, что в соответствии с ч. 7 ст. 156 ЖК РФ, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится в порядке, установленном статьями 45 - 48 Жилищного кодекса РФ. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год. Размер платы за управление, содержание и текущий ремонт, в соответствии с ранее заключенными договорами управления МКД, а именно п. 3.3.19 договора от 01.10.2010 и п. 3.3.26 договора от 01.07.2018 устанавливался на основании решений собственников помещений МКД ... «б» по **** в ****. Так размер платы по спорным периодам составил: на момент заключения договора управления МКД ... от ***: управление, содержание и текущий ремонт 39,80 руб. на 1кв.м. (п. 4.2 договора); на 2011 г.: управление и содержание, текущий ремонт 35,54 руб. на 1кв.м. (основание п. 3.1 протокола за декабрь 2010г.); на 2012 г.: на уровне 2011 г. (основание п. 2 протокола от 02.12.2011); на 2013 г.: управление, содержание и текущий ремонт 36,73 руб. на 1кв.м. (основание п. 3 протокола от 02.12.2012); на 2014 г.: на уровне 2013 г. (размер платы на 2014 г. собственниками не утверждался); на 2015 г.: управление и содержание 34,91 руб. на 1кв.м. + текущий ремонт 6,00 руб. на 1кв.м = 40,91 руб. на 1кв.м. (основание пункты 1 и 2 протокола от 12.01.2015); на 2016г.: управление и содержание 36,66 руб. на 1 кв.м. + текущий ремонт 6,00 руб. на 1кв.м. = 42,66 руб. на 1кв.м. (основание пункты 4 и 5 протокола от 11.02.2015); на 2017 г. на уровне 2016 г.; на 2018 г.: управление и содержание 36,66 руб. + 8,00 руб. текущий ремонт (основание п. 6. 7 протокола от 17.12.2017); на 2019г.: управление и содержание 34,74 руб. + 8,00 руб. текущий ремонт (основание п. 1. 2 протокола от 05.12.2018); на 2020г.: управление и содержание 34,74 руб. + 9,00 руб. текущий ремонт (основание п. 6. 7 протокола от 30.12.2019). Указанные протоколы общих собраний собственников помещений МКД в судебном порядке не оспаривались. Ответ, с разъяснением порядка расчета коммунальных ресурсов на содержание общего имущества направлялся в адрес истца по встречному иску 22.05.2020.

С 1 января 2017 г. плата за коммунальные ресурсы (холодную воду, горячую воду, электрическую энергию и отведение сточных вод), потребляемые при содержании общего

имущества (СОИ) в МКД, входит в плату за содержание жилого помещения (п. 1 ч. 2 ст. 154 ЖК РФ и п. 29, 33 Правил № 491). Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации. На территории Хабаровского края органом, устанавливающим тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, электроснабжение является Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края. Между тем, стороной истца по встречному иску не представлено доказательств неправильности произведенных начислений по коммунальным услугам в спорный период, а также их несоответствия в части размера (объем используемый при начислении, примененные тарифы при расчете). Решением Краснофлотского районного суда г. Хабаровска по гражданскому делу № 2-1272/2020 от 11.11.2020 Жирикову А.А. было отказано в удовлетворении исковых требований. Данное решение оставлено без изменения апелляционным определением Хабаровского краевого суда от 26.02.2021 (дело №33-1188/2021).

В части не предоставления услуг представитель ООО УК «Северный округ», ссылаясь на ч. 1 ст. 158 ЖК РФ, п. 7-10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правила изменения размера платы на содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами превышающими установленную продолжительность», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, учитывая, что факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ в соответствующем акте, который является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (п. 15, п. 16 Правил), не устанавливался, то основания для такого перерасчета платы в отсутствие как заявления потребителя (собственника или нанимателя жилого помещения), так и акта, составленного на основании такого заявления ответственным лицом, отсутствуют. Надлежащих доказательств, указывающих периоды, в течение которых работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не предоставлялись либо предоставлялись ненадлежащего качества, другой стороной суду не представлено.

Кроме того, согласно изменениям в ЖК РФ, внесенным в него федеральным законом от 29.06.2015 №176-ФЗ, с 01.01.2016 плата за сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) должна была быть исключена из платы за содержание жилого помещения, а в плату за коммунальные услуги включена услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Сбор и вывоз ТКО с 01.01.2016 должен был осуществлять региональный оператор по обращению с ТКО на основании установленных уполномоченным органом власти тарифов. Однако, 25.12.2015 статья 12 Федерального закона №176-ФЗ от 29.06.2015 была дополнена частью 20, согласно которой обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО наступает со дня утверждения единого тарифа на указанную услугу и заключения соглашения между уполномоченным органом власти субъекта РФ и региональным оператором по обращению с ТКО, но не позднее 01.01.2017. В соответствии с ч.8 ст. 23 ФЗ № 458-ФЗ обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО наступает при наличии заключенного соглашения между органом исполнительной власти и региональным оператором. Однако обязанность по внесению жителями домов платы как за коммунальную услугу по обращению с ТКО наступает лишь при наличии заключенного соглашения между органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и региональным оператором по обращению с ТКО и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с ТКО на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (часть 8 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Закон № 89-ФЗ, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»). До этого момента плата по сбору ТКО входит в состав платы за содержание жилого помещение, установление которой регулируется частью 7 статьи 156 ЖК РФ.

Учитывая тот факт, что в связи с расторжением соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Хабаровского края с Региональным оператором, с 01.01.2019 деятельность по обращению с ТКО осуществляется в том же порядке, как и в 2016, 2017, 2018 годах. В настоящее время на основании Федерального закона от 25.12.2018 № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 29.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» региональный оператор с 01.01.2017 по настоящее время на территории Хабаровского края не определен. Следовательно, услуга по сбору твердых коммунальных отходов на территории Хабаровского края носит коммунальный характер, однако не является таковой до момента работы регионального оператора в данном направлении.

В состав общего имущества жилого объекта включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, ОДПУ холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях (пункт 5 Правил № 491). В пункте 8 Правил № 491 установлено, что внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии ОДПУ соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения ОДПУ с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом. Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью, (п. 9). Таким образом, законодателем уже определены границы эксплуатационной ответственности, а расположение ОДПУ в МКД ... «б» по **** в **** в том или ином месте (подвал, стена дома и др.) не имеет правового значения для их определения. В силу подп. «а» п. 1 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от *** ..., состав общего имущества определяется собственниками помещений в многоквартирном доме. При утверждении условий договора управления МКД собственниками помещений был определен состав общего имущества, в отношении которого будет производиться техническое обслуживание и текущий ремонт.

В соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 во взаимосвязи с п. 51 ч. 1 ст. 12, чч. 1, 2 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ч. 1 и ч. 2 ст. 192, ч. 2.3 ст.161, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 193, ст. 157.2, п. 6 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса РФ, к числу лицензионных требований относится соблюдение правил, установленных в соответствующей сфере деятельности, в том числе Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491. Пунктом 10 которых установлено, что общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем, в частности: соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц. Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, устанавливаются Правительством

Российской Федерации п. 11(1) Правил № 491. Также, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года № 290 утвержден Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме; Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. Таким образом, надлежащее содержание общего имущества МКД, его состав и перечень необходимых работ и иное, регламентируются не только 170 Постановлением Госстроя, но и иными нормативно-правовыми актами.

Решением Хабаровской городской Думы от 17.10.2017 № 677 утверждены «Правила благоустройства городского округа «Город Хабаровск», которые обязательны для исполнения при содержании территорий, проектировании и размещении объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории для всех физических, юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляющих свою деятельность в городском округе «Город Хабаровск» (пункт 1.1 Правил № 677). Согласно подпункту 29 пункта 1.4 Правил благоустройства придомовая территория определена как земельный участок, на котором расположен многоквартирный (индивидуальный жилой) дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства таких домов и расположенными на указанном земельном участке объектами, а также земельные участки, на которых расположены здания или сооружения. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный (индивидуальный жилой) дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. Для многоквартирных жилых домов границы прилегающих территорий определяются в границах земельного участка, входящего в соответствии с жилищным законодательством в состав общего имущества в многоквартирном доме (подпункт 1 пункта 4.1.1.1.1 Правил № 677). Согласно Правилам № 677 лицом обязанным соблюдать установленные предписания и, следовательно, субъектом ответственности является, в том числе лицо, на которое действующим законодательством возложена обязанность по надлежащему содержанию территории. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 36 и ч. 1 ст. 39 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений в многоквартирном доме. Тот факт, что земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, не сформирован, и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, не освобождает управляющую компанию от исполнения возложенной на нее обязанности, исходя из границ земельного участка, в соответствие Правилами № 677, технической документации на МКД и утвержденного состава общего имущества МКД.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 731 от 23.09.2010 «Об утверждении стандарта информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД» вышеуказанные протоколы общего собрания размещены на интернет портале управляющей организации: http://uk so.gkh-khv.ru/, о чем истцу по встречному иску был дан ответ 03.06.2020. Также, согласно приказу Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016 информация о выполняемых работах и оказываемых услугах, применяемых тарифах и др. размещены на сайте ГИС ЖКХ. В обоснование своих требований в части неразмещения информации, истцами по встречному иску не представлено доказательств того, что данная информация не раскрыта в системе ГИС ЖКХ.

Также в спорный период начисление по коммунальной услуге «электроснабжение» производилось исходя из норматива потребления и утвержденного тарифа, поскольку, при замене индивидуального прибора учета (ИПУ) электроснабжения жилого помещения № 128

ИПУ электроэнергии СЕ-1010 № 7789074045647 в качестве расчетного не был задействован, так как акт его приемки и копия технического паспорта для ввода в эксплуатацию в адрес управляющей компании не были представлены (данное обстоятельство установлено решением Краснофлотского районного суда г. Хабаровска по делу № 2-1245/2020 от 01.12.2020, оставленным без изменения апелляционным определением от 18.05.2021 № 33-3261/2021).

В дополнение представителем ООО «УК «Северный округ Крахиным Д.В. указано, что начисление оплаты производилось по жилищным услугам в соответствии с принятыми решениями общего собрания собственников помещения многоквартирного дома по ****. При рассмотрении гражданского дела ..., рассмотренного Краснофлотским районным судом **** также указывалось, что тарифы Управляющей организацией предоставлялись в спорный период по трем коммунальным услугам электроснабжение, а по *** предоставлялись такие коммунальные услуги, как холодное водоснабжение и водоотведение. Услуги по отоплению и горячей воде Общество не предоставляло. Утверждение данных тарифов относится к компетенции субъектов РФ, в данном случае их утверждает Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края. Спорное жилое помещение оборудовано приборами учета по холодной воде и начисления производились исходя из объема потребления.

Также, в производстве Краснофлотского районного суда г. Хабаровска находилось гражданское дело №2-1245/2020 по спору в отношении приборов учета по электроэнергии. На сегодняшний день судом первой инстанции в иске было отказано, поскольку начисления происходили из нормативного потребления, потому что прибор учета, который был установлен в спорном жилом помещении, был признан нерасчетным еще в 2014г. На установленный позже прибор учета документов в управляющую компанию предоставлено не было, соответственно, он не был опломбирован и не был принят на коммерческий учет. За спорный период Обществом были предоставлены акты выполненных работ по текущему ремонту. Также был предоставлен сводный акт по выполнению работ по техническому обслуживанию многоквартирного дома. Договор управления заключен между ООО УК «Северный округ» и ТСЖ «Виктория». Председатель ТСЖ «Виктория» в актах выполненных работ по текущему ремонту везде расписался в соответствии с договором. В материалах гражданского дела №2-1272/2020 имеются сведения о составе общего имущества многоквартирного дома, поэтому вся информация у ответчиков имеется. ООО «УК «Северный округ» выполняет те работы, которые определены перечнем, который установлен Постановлением Правительства РФ №290. Состав общего имущества указан в приложении № 2 к договору управления МКД. Обязанность по формированию земельного участка и дальнейшего его оформления в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и положениями жилищного законодательства лежит на собственниках многоквартирного дома. Истцы по встречному иску по вопросу предоставления указанной ими информации обращались в управляющую компанию, в том числе за предоставлением ссылок с письмом и им также предоставлена информация - в материалах гражданского дела №2-1272/2020 дан ответ о том, что до 2017 г. информация расположена на сайте управляющей организации, она там есть и сейчас, а с января 2017 г. в ГИС ЖКХ, что также предусмотрено договором управления.

Ответчики (истцы по встречному иску) Жириков А.А., Жирикова Г.К., Жириков Ю.А. в судебное заседание не явились, о месте и времени слушания дела извещены надлежащим образом в установленном законом порядке, в поступивших ходатайствах заявили о пропуске истцом по первоначальному иску срока исковой давности, просили рассмотреть дело без их участия, отказать в первоначально заявленных требованиях ООО «УК «Северный округ», встречный иск удовлетворить, ссылаясь на выше приведенные доводы встречного иска и уточнений к нему.

Представители третьих ТСЖ «Виктория» и ООО «Жилсервис» в судебном заседании участия не принимали, о месте и времени слушания дела извещены надлежащим образом, последнее в поступившем ходатайстве просили о рассмотрении дела без их участия, полагают встречный иск не подлежащим удовлетворению.

Суд, с согласия участника процесса, на основании ст., ст. 167 ГПК РФ определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения явившегося лица, представленные сторонами доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Правоотношения сторон в рамках заявленных исковых требований регулируются гражданским и жилищным законодательством Российской Федерации

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Северный округ» является организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: ****, на основании протокола № 2 от 27.02.2010, договора управления МКД № 9 от 01.10.2010, договора управления МКД № Ж6/У-6 от 01.07.2018, и Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания учредителей № 9 от 07.11.2009.

Из лицевого счета квартиросъемщика (форма 36) от 26.08.2020, выписки из домовой книги по состоянию на 26.08.2020 следует, что в **** по адресу: **** зарегистрированы с *** – Жирикова Галимет Кличбековна, *** г.р., с *** - (собственник) Жириков Юрий Александрович, *** г.р., с *** – (собственник) Жириков Александр Андреевич, *** г.р.

В силу ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

По смыслу ст. 209, 210 ГК РФ, собственник бремя содержания принадлежащим ему имуществом.

В соответствии со ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены настоящим Кодексом.

Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.

Таким образом, своевременное внесение платы за коммунальные услуги, является обязанностью собственника (нанимателя) жилого помещения.

По смыслу ч. 1 ст. 31 ЖК РФ к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.

Согласно положениям ч. 3 ст. 31 ЖК РФ дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи собственника жилого помещения несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым помещением, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи.

По смыслу части 2 статьи 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; плату за коммунальные услуги.

Частью 1 ст. 158 Жилищного кодекса РФ установлено, что собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, взносов на капитальный ремонт.

Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

По смыслу ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.

В соответствии с пунктом 4.7 (п. 4.8) договоров управления МКД срок внесения платежей собственниками и нанимателями жилых помещений в **** – до 25-го числа месяца, следующего за истекшим (отчетным) месяцем.

Размер платы за жилое помещение и размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии со ст. ст. 156, 157 ЖК РФ.

Согласно ст. 156 Жилищного кодекса РФ плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.

На основании ч. 1, 2 ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные частью 4 статьи 154 настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области установления тарифов, предусмотренных настоящей частью, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» временное неиспользование нанимателями, собственниками и иными лицами помещений не является основанием для освобождения их от обязанности по внесению платы за содержание жилого помещения, за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за отопление, а также за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, взносов на капитальный ремонт.

При временном отсутствии нанимателей (собственников) и (или) членов их семей внесение платы за иные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке и в случаях, которые утверждаются Правительством

Российской Федерации (часть 11 статьи 155 ЖК РФ). Перерасчет платы в таких случаях производится на основании заявления, поданного гражданином в сроки, предусмотренные правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Данных о том, что ответчики обращались в соответствии с установленным порядком за проведением перерасчета в связи с временным непроживанием по спорному адресу, ненадлежащим оказанием услуг, материалы дела не содержат, на данные обстоятельства стороны не ссылались в ходе судебного разбирательства.

Из положений ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации следует, что при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях, предусмотренных ст. 157.2 настоящего Кодекса, за обеспечение готовности инженерных систем.

Обязанность по внесению платы за содержание жилого помещения и взносов на капитальный ремонт несет только собственник жилого помещения (статьи 30, 158 ЖК РФ и статья 210 ГК РФ).

Истец по первоначальному иску представил в материалы дела расчеты с расшифровкой услуг о взыскании с ответчиков Жирикова А.А., Жириковой Г.К., Жирикова Ю.А. задолженности, согласно которым долг за период с 01.05.2017 по 31.05.2020 за жилье и коммунальные услуги составляет 11 264,68 руб.

Данные расчеты, которые являются арифметически верными, рассчитаны на основании нормативов потребления коммунальных услуг и общей площади спорного жилого помещения, а также действующих тарифов, утвержденных Протоколом Общего собрания собственников помещений многоквартирного **** «б2 по ****, проведенного в форме заочного голосования от ***, тарифов, утвержденных Комитетом по ценам и тарифам **** на соответствующие периоды. Ответчиками указанные расчеты не оспорены, свои расчеты суду не представлены.

Факт предоставления перечисленных коммунальных услуг допустимыми и относимыми доказательствами по делу не опровергнут.

Статья 56 ГПК РФ устанавливает: каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доказательств, подтверждающих оплату задолженности за жилое помещение, оказанные и потребленные услуги, а также наличия иных обстоятельств, имеющих значение для дела, ответчиками суду не представлено.

Руководствуясь положениями статей 30,31, 153, 154, 157 ЖК РФ, с учетом установленных по делу обстоятельств и приведенных правовых норм, принимая во внимание отсутствие оплаты со стороны ответчиков в добровольном порядке при добросовестном исполнении истцом своих обязанностей по их предоставлению, суд приходит к выводу о правомерности заявленных исковых требований управляющей компании к ответчикам о взыскании задолженности.

Согласно ч. 1 ст. 232 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в

отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

Таким образом, требования ООО «УК «Северный округ» о взыскании солидарно с ответчиков Жирикова А.А., Жириковой Г.К., Жирикова Ю.А. задолженности по оплате за жилье и коммунальные услуги в сумме 11 264,68 руб. за период с 01.05.2017 по 31.05.2020 являются правомерными.

Обсуждая вопрос относительно применения срока исковой давности к возникшим правоотношениям, заявленного ответчиками, суд исходит из следующего.

В силу статьи 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В соответствии со статьей 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Частью 2 статьи 199 Гражданского кодекса РФ установлено, что истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Согласно ст. 200 ГК РФ, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

В силу части 3 статьи 40 ГПК РФ, части 3 статьи 46 АПК РФ, пункта 1 статьи 308 ГК РФ заявление о применении исковой давности, сделанное одним из соответчиков, не распространяется на других соответчиков, в том числе, и при солидарной обязанности (ответственности).

В силу ст. 203 ГК РФ, течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

В пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» разъясняется, что по смыслу п. 1 ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности по иску, вытекающему из нарушения одной стороной договора условия об оплате товара (работ, услуг) по частям, начинается в отношении каждой отдельной части. Срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, коммунальные услуги и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.

Судом установлено, что на основании заявления ООО УК «Северный округ» от 11.08.2020, мировым судьей судебного района «Краснофлотский район г. Хабаровска» на судебном участке № 23 вынесен 18.06.2020 судебный приказ № 2-1345/2020 о взыскании солидарно с ответчиков Жирикова А.А., Жириковой Г.К., Жирикова Ю.А. задолженности за период с 01.05.2017 по 31.05.2020 в сумме 21 713,75 руб. и пени за период 27.06.2017 по 07.04.2020 в размере 880,63 руб., а также расходов по уплате государственной пошлины в сумме 438,92 руб.

17.08.2020 названный судебный приказ № 2-1345/2020 от 11.08.2020 отменен на основании заявления Жирикова А.А.

В силу пункта 1 статьи 204 ГК РФ срок исковой давности не течет с момента обращения за судебной защитой, в том числе, со дня подачи заявления о вынесении судебного приказа.

По смыслу ст. 204 Гражданского кодекса РФ начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжается лишь в случаях оставления заявления без рассмотрения либо прекращения производства по делу по основаниям, предусмотренным абзацем вторым статьи 220 ГПК РФ, пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК РФ, с момента вступления в силу соответствующего определения суда либо отмены судебного приказа. В

случае прекращения производства по делу по указанным выше основаниям, а также в случае отмены судебного приказа, если неистекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев (п. 1 ст. 6, п. 3 ст. 204 ГК РФ). Данная позиция изложена в п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43.

Как установлено судом ранее, срок внесения платежей определен сторонами договора управления – до 25-го числа месяца, следующего за истекшим (отчетным) месяцем.

Таким образом, с учетом данного условия договора управления о необходимости внесения ответчиками платы за жилье и коммунальные услуги в виде ежемесячного обязательного платежа срок исковой давности исчисляется отдельно по каждому платежу с учетом права истца на взыскание задолженности за трехлетний период, предшествовавший подаче иска.

При этом, в соответствии со ст. 203 Гражданского кодекса РФ, течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязательным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново, время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Поскольку ООО «УК «Северный округ» первоначально обратилось к мировому судье с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности с ответчиков 1.06.2020, то период времени, предшествовавший обращению истца за защитой своего нарушенного права, подлежит исключению при исчислении срока исковой давности (данная позиция отражена в определении Верховного суда РФ от 10.09.2019 № 49-КГ19-28).

Настоящее исковое заявление о взыскании задолженности по текущим платежам с ответчиков за период с мая 2017 г. по май 2020 г., включительно, подано истцом в суд согласно входящему штампу – 09.12.2020.

Таким образом, суд приходит к выводу, что на момент предъявления иска истцом, срок исковой давности по требованиям о взыскании задолженности за период с мая 2017 г. (с учетом того обстоятельства, что в июне производится оплата коммунальных услуг за май) по май 2020 г. не истек.

С учетом изложенного, основания для отказа истцу в какой-либо части требований о взыскании задолженности по основаниям пропуска срока исковой давности, отсутствуют.

В силу ч. 14 ст. 155 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не допускается.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Оценивая соразмерность заявленной к взысканию неустойки с ответчиков последствиям нарушения обязательства, размер неустойки, отсутствие доказательств несения убытков истцом вследствие нарушения обеспеченного неустойкой обязательства, продолжительность периода просрочки, отсутствия сведений об имущественной несостоятельности, и иных уважительных причин, препятствующих в силу состояния здоровья или иных причин погасить задолженность, соотношение размера неустойки и суммы задолженности, от величины которой исчисляется неустойка, суд приходит к выводу, что размер неустойки отвечает требованиям соразмерности. По убеждению суда, взыскание

неустойки в меньшем размере будет противоречить правовым принципам обеспечения восстановления нарушенного права истца и соразмерности ответственности ответчиков.

Таким образом, с ответчиков Жирикова А.А., Жириковой Г.К., Жирикова Ю.А. подлежит взысканию солидарно в пользу ООО «УК «Северный округ» неустойка в сумме пени 869,53 руб. за период с 27.06.2017 по 07.04.2020, в соответствие с представленным истцом расчетом, который судом проверен, является арифметически верным и не опровергнут другой стороной.

Рассматривая с учетом положений ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, требования встречного иска суд приходит к следующим выводам.

Согласно взаимосвязанным положениям статей 12, 56, 59, 67 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законом. Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дел, и оценивает их по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Исходя из содержания преамбулы Закона РФ «О защите прав потребителей», а также с учетом разъяснений содержащихся в п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от *** ... «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» к спорным правоотношениям сторон, в том числе, применимы положения закона «О защите прав потребителей».

Предъявляя встречный иск, Жириков А.А., Жирикова Г.К., Жириков Ю.А., ссылаются на то, что заявленные ими исковые требования направлены к зачету первоначальных.

Вместе с тем, в силу ст. 410 Гражданского кодекса РФ, требования истцов никак не являются однородными и не освобождают их от обязанности по несению расходов по оплате за жилье и коммунальные услуги.

Одним из требований истцов по встречному иску является возложение на ООО «УК «Северный округ» обязанности обосновать расчеты в трех формах № 36, которые противоречат друг другу. Анализируя указанные формы ... за разные периоды времени начисления с учетом вносимых жильцами ****, сумм по оплате начисленных коммунальных и иных услуг, суд приходит к выводу, что они соответствуют как вышеприведенным расчетам, так и иным материалам дела. Неосведомленность истцов в той или иной области познаний, в данном случае порядка составления и внесения сведений в форму ..., не может быть поставлена в вину ответчику по встречному иску. При таких обстоятельствах, в отсутствие доказательств нарушения каких-либо прав Жирикова А.А., Жириковой Г.К., Жирикова Ю.А., либо наличия угрозы их нарушения, указанные исковые требования удовлетворению не подлежат.

Согласно ч. 10 ст. 161 ЖК РФ управляющая организация должна обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством Российской Федерации. Особенности раскрытия информации о деятельности по управлению многоквартирным домом и предоставления для ознакомления документов, предусмотренных настоящим Кодексом, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющими управление многоквартирным домом (без заключения договора с управляющей организацией), устанавливаются этим стандартом раскрытия информации. Контроль за соблюдением этого стандарта раскрытия информации такими товариществом, кооперативом, управляющей организацией осуществляется

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, указанными в части 2 статьи 20 настоящего Кодекса, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В развитие данной нормы закона Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 был утвержден Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, устанавливающий требования к составу информации, подлежащей раскрытию указанными организациями, порядку, способам и срокам ее раскрытия.

В соответствии с п. 3 Стандарта, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731, управляющая организация, товарищество и кооператив обязаны раскрывать следующие виды информации: а) общая информация об управляющей организации, товариществе и кооперативе, в том числе об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности (включая сведения о годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс и приложения к нему, сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), а также сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), сметы доходов и расходов товарищества или кооператива, отчет о выполнении смет доходов и расходов товарищества или кооператива); б) перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация, товарищество и кооператив, с указанием адреса и основания управления по каждому многоквартирному дому, перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем году, с указанием адресов этих домов и оснований расторжения договоров управления, перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества; в) общая информация о многоквартирных домах, управление которыми осуществляет управляющая организация, товарищество и кооператив, в том числе характеристика многоквартирного дома (включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, уровень благоустройства, серия и тип постройки, кадастровый номер (при его наличии), площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, конструктивные и технические параметры многоквартирного дома), а также информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; г) информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом, в том числе сведения о стоимости указанных работ (услуг) и иных услуг; д) информация об оказываемых коммунальных услугах, в том числе сведения о поставщиках коммунальных ресурсов, установленных ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы, нормативах потребления коммунальных услуг (нормативах накопления твердых коммунальных отходов); е) информация об использовании общего имущества в многоквартирном доме; ж) информация о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме. Эти сведения раскрываются управляющей организацией по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на основании договора управления в случаях, когда управляющей организации поручена организация проведения капитального ремонта этого дома, а также товариществом и кооперативом, за исключением случаев формирования собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на счете специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (региональный оператор); з) информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, результатах (решениях) таких собраний; и) отчет об исполнении управляющей организацией договора управления,

отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества, кооператива за год; к) информация о случаях привлечения управляющей организации, товарищества и кооператива, должностного лица управляющей организации, товарищества и кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирным домом с приложением копий документов о применении мер административного воздействия, а также сведения о мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций.

При этом информация, предусмотренная подпунктами «в» - «и» пункта 3 настоящего документа, раскрывается в отношении каждого многоквартирного дома, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество или кооператив. Товариществами и кооперативами информация раскрывается путем обязательного опубликования информации на официальном сайте в сети Интернет, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также на одном из следующих сайтов в сети Интернет, определяемых по выбору товарищества и кооператива: сайт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяемого высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации; сайт органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого товарищество или кооператив осуществляют свою деятельность.

Информация размещается управляющей организацией, товариществом или кооперативом на официальном сайте в сети Интернет, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также на сайте в сети Интернет, выбранном управляющей организацией, товариществом или кооперативом из числа сайтов, указанных в подпункте «а» пункта 5 и подпункте «а» пункта 5 (1) настоящего Постановления. При этом информация должна быть доступна в течение 5 лет.

Раскрытие информации путем ее опубликования в сети Интернет и взаимодействие уполномоченного федерального органа исполнительной власти, уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных органов местного самоуправления с управляющими организациями, товариществами и кооперативами при раскрытии информации путем ее опубликования в сети Интернет осуществляются в соответствии с регламентом, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Управляющая организация, товарищество и кооператив обязаны сообщать по запросу потребителей - граждан и организаций, являющихся собственниками (нанимателями) помещений в многоквартирном доме, адрес официального сайта в сети Интернет, на котором размещена информация.

Раскрытие управляющими организациями, товариществами и кооперативами информации на сайтах в сети Интернет, указанных в подпункте «а» пункта 5 и подпункте «а» пункта 5(1) настоящего документа, осуществляется по формам раскрытия указанными организациями информации, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Информация, предусмотренная подпунктом «и» пункта 3 настоящего документа, раскрывается ежегодно, в течение текущего года за предыдущий год, в котором управляющая организация, товарищество, кооператив осуществляли управление многоквартирным домом.

С 01.07.2019 на территориях всех субъектов информация подлежит размещению в ГИС ЖКХ в порядке, установленном ч. 10.1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ.

В силу ч. 10.1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги посредством ее размещения в системе. Порядок, состав, сроки и

периодичность размещения в системе информации о деятельности по управлению многоквартирным домом и предоставления для ознакомления документов, предусмотренных настоящим Кодексом, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющими управление многоквартирным домом (без заключения договора с управляющей организацией), устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, если иной срок размещения в системе указанной информации не установлен федеральным законом.

При этом, состав, сроки и периодичность ее размещения утверждены Приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016.

Кроме того, в соответствии с ч. 7 ст. 156 ЖК РФ, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится в порядке, установленном статьями 45 - 48 Жилищного кодекса РФ. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год.

Материалами дела подтверждается, что размер платы за управление, содержание и текущий ремонт, в соответствии с ранее заключенными договорами управления МКД, а именно п. 3.3.19 договора от 01.10.2010г. и п. 3.3.26 договора от 01.07.2018, устанавливался на основании решений собственников помещений МКД ... «б» по **** в ****.

Так размер платы по спорным периодам составил:

- на 2017г. (на уровне 2016г.): управление и содержание 36,66 руб. на 1кв.м. + 6,00 руб. текущий ремонт (основание п. 4. 5 протокола от ***):

- на 2018г.: управление и содержание 36,66 руб. + 8,00 руб. текущий ремонту (основание п. 6. 7 протокола от 17.12.2017г.):

- на 2019г.: управление и содержание 34,74 руб. + 8,00 руб. текущий ремонт (основание п. 1, 2 протокола от 05.12.2018г.):

- на 2020г.: управление и содержание 34,74 руб. + 9,00 руб. текущий ремонт (основание п. 6. 7 протокола от 30.12.2019гЛ.

Вышеуказанные протоколы общих собраний собственников помещений МКД в судебном порядке не оспаривались, недействительными не признавались.

На основании п. 1 ч. 2 ст. 154 Жилищного кодекса РФ и п. 29, 33 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, с 01.01.2017 плата за коммунальные ресурсы (холодную воду, горячую воду, электрическую энергию и отведение сточных вод), потребляемые при содержании общего имущества (СОИ) в МКД, входит в плату за содержание жилого помещения Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской

Федерации и тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

На территории Хабаровского края органом, устанавливающим тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, электроснабжение является Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края.

С учетом представленных письменных отзывов представителя ответчика по встречному иску, принимая во внимание, что на управляющую компанию законом не возложена обязанность по обоснованию стоимости услуг, работ, определенных собственниками МКД или установленных Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края тарифов, с учетом имеющихся в материалах дела ответов ООО «УК «Северный округ» на обращения Жирикова А.А. от 22.05.2020 и от 03.06.2020 приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований истцов о предоставлении обоснования тарифов на жилье и коммунальные услуги, и как следствие, представлении расчетов по каждому виду услуг (работ) с обоснованием тарифов и подтверждением работ (услуг): холодная вода горячая вода и отопление, водоотведение (канализация), электричество, газ, вывоз твердых бытовых отходов, общедомовые расходы, иные. При этом, факт утверждения тарифов на общем собрании подтверждается имеющимися в материалах дела копиями протоколов общих собраний собственников МКД 201 «б» по ул. Тихоокеанская г. Хабаровска от 05.12.2010, 02.12.2011, 02.12. 2021, 12.01.2015, 11.12.2015, 17.12.2017, 05.12.2018, 30.12.2019.

Кроме того, вступившим в силу апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Хабаровского краевого суда от 26.02.2021 решением суда по гражданскому делу № 2-1272/2021 по иску Жирикова Александра Андреевича к ТСЖ «Виктория», ООО Управляющая компания «Северный округ», МУП г.Хабаровска «Рассчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей», ООО «Поларис» о понуждении обосновать тарифы на услуги ЖКХ и произвести перерасчет, понуждении ООО «УК «Северный округ», ТСЖ «Виктория», других поставщиков обосновать тарифы на услуги ЖКХ по **** в ****; раскрыть методику определения стоимости электроэнергии, кубометра холодной воды, горячей воды, отопления, канализации, вывоза мусора, обслуживания лифта, обслуживания общей телевизионной антенны, проводного телефона, интернета и домофона; предоставить перечень общего имущества, которое отвечает признакам, закрепленным в ст.36 ЖК РФ и п.1 ст.290 ГК РФ, включая границы земельного участка, в отношении которого проведен государственный кадастровый учет, а размер такой платы определен в соответствии с требованиями законодательства и отвечает требованиям разумности (ч.1 ст.156 ЖК РФ), раскрыть методику расчета общедомовых расходов; обосновать методику начисления пени и указать, как начислялись пени ответчику по каждому виду оказываемых услуг; провести перерасчет за истекшие три года с 01.08.2017 по 01.08.2020; привести форму платежных документов в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 26.01.2018 №43/пр «Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставления коммунальных услуг»; обязать ответчика ТСЖ «Виктория» обеспечить доступ на детско-спортивную площадку; вынести частное определение в отношении тех ответчиков, которые допустили нарушения в отношении потребителей ЖКХ оставлены без удовлетворения.

В ходе рассмотрения данного дела судом установлено, что стороной ответчика ООО «УК «Северный округ», не согласной с исковыми требованиями, представлены ответы на обращения Жирикова А.А. от 22.05.2020 и от 03.06.2020, согласно котором, последнему даны подробные и обоснованные разъяснения на его обращения. Кроме того, испрашиваемая истцом информация является общедоступной и, согласно приказа Минкомсвязи России №74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016, размещается на сайте ГИС ЖКХ, а также на интернет-портале управляющей организации.

Таким образом, выслушав лиц участвующих в деле, изучив представленные доказательства в их совокупности, судом в рамках данного дела, не установлено нарушений прав истцов, как потребителей жилищно-коммунальных услуг со стороны ответчика ООО «УК «Северный округ», которое согласно имеющимся в материалах дела ответам на

обращения подробно и развернуто предоставило запрашиваемую информацию Жирикову А.А., при том, что другие истцы с письменными заявлениями в управляющую компанию по данным вопросам не обращались.

По изложенным выше обстоятельствам, суд также не находит оснований для удовлетворения требований о представлении схемы указанного во встречном исковом заявлении земельного участка с указанием внешних и внутренних границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с ресурсноснабжающими организациями (по видам потребляемых ресурсов), с указанием мест установки приборов учета, фиксирующих объем потребленных ресурсов, поскольку данное требование не основано на законе, не ведет к восстановлению каких-либо нарушенных прав собственников и жильцов ****, как и требований о понуждению ООО «УК «****» предоставить конкретные ссылки на тарифы, протоколы общих собраний, планы, сметы, отчеты и акты на официальном сайте ГИС ЖКХ, поскольку часть запрошенной информации является общедоступной в силу Приказа Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», ст. 161 ЖК РФ, а часть не является обязательной к размещению.

В части требований встречного иска об обосновании ответчиком причины снижения размера исковых требований о взыскании задолженности за жилье и коммунальные услуги почти на 50%, суд находит его не основанным на законе в силу положений ст. 39 ГПК РФ, поскольку ООО «УК «Северный округ» самостоятельно определяет предмет и основание иска, кроме того представленный расчет, как уже выше указано судом, признан арифметически верным, а избранный истцовой Жириковыми способ защиты не основан на требованиях ст., ст. 9, 12 ГК РФ.

Требования об обязании ООО «УК «Северный округ» предоставить доказательства стоимости выполненных работ и самого факта выполнения работ (услуг), а также акты сверки суд также находит неподлежащими удовлетворению, поскольку в материалах дела содержатся акты с гранд-сметами о приемке выполненных работ за период с марта 2017 г. по июнь 2019 г., подписанные заказчиком ООО «УК «****» и подрядчиком ООО «Жилсервис» по объекту – многоквартирный дом по ****, что подтверждает факт выполнения указанных работ с обоснованием их стоимости. Обязательность подписания таких договоров отдельно собственниками помещений в МКД нормами действующего жилищного законодательства не предусмотрена.

Таким образом, анализируя в совокупности установленные по делу обстоятельства, представленные сторонами споров доказательства, учитывая, что судебной защите подлежит только нарушенное право, при этом нарушений прав истцов ответчиком по встречному иску, влекущих удовлетворение заявленных ими исковых требований, в ходе судебного разбирательства не установлено, суд приходит к выводу об отказе во встречном иске Жирикова А.А., Жириковой Г.К., Жирикова Ю.А. к ООО «УК «Северный округ» в полном объеме. Кроме того, доводы истцов, положенные в основу встречных исковых требований, в той или иной интерпретации (редакции) уже являлись предметом оценки других судов, решения которых приведены выше.

Суд не принимает, как не имеющие правового значения по существу рассматриваемых встречных исков, ссылки истцов по встречному иску на то, что они как собственники **** не намерены платить за: все постройки и работы на земельном участке, который не зарегистрирован в земельном кадастре; металлический забор, вокруг площадки, стоимость которого превышает все сооружения; металлическую ограду вокруг ****, в том числе, с восточной стороны уличное освещение с восточной (задней) стороны дома; освещение (шесть столбов) осуществляется в интересах коммерческих структур, размещенных в жилом доме и нет оснований расходы на электроэнергию включать в общедомовые, уборку тротуара, расположенного с восточной (задней) стороны ремонт трубопроводов и дорог, проложенных возле МКД, раскопки, видеокамеры, которые установлены не в целях обеспечения охраны и безопасности жилья и собственности жителей, а для контроля пользования мусоропроводами, вторую линию видеокамер, которые в мае 2021 г. дополнительно установлены на каждой лестничной площадке, расход холодной

воды, которая бесконтрольно утекала через коллектор, расположенный напротив 5-го подъезда МКД.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорционально удовлетворенным требованиям, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

Несение расходов по оплате государственной пошлины истцом по первоначальному иску при обращении в суд подтверждено платежным поручением № 1635 от 27.08.2020 на сумму 877,83 руб.

С учетом положений ст. 98 ГПК РФ, учитывая, что истцом были уточнены исковые требования (по основному долгу уменьшены, по неустойке – увеличены), суд полагает возможным взыскать расходы по оплате государственной пошлины с ответчиков солидарно в размере 485,37 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст., ст. 98, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Северный округ» к Жирикову Александру Андреевичу, Жириковой Галимет Кличбековне, Жирикову Юрию Александровичу о взыскании задолженности за жилье и коммунальные услуги удовлетворить

Взыскать с Жирикова Александра Андреевича, Жириковой Галимет Кличбековны, Жирикова Юрия Александровича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Северный округ» солидарно задолженность за жилье и коммунальные услуги за период с 01.05.2017 по 31.05.2020 в сумме 11 264,68 руб., пени за период с 27.06.2017 по 07.04.2020 в размере 869,53 руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 485,37 руб.

В удовлетворении встречных исковых требований Жирикова Александра Андреевича, Жириковой Галимет Кличбековны, Жирикова Юрия Александровича к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Северный округ» о возложении на общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Северный округ» обязанности документально подтвердить обоснованность тарифов на жилье и коммунальные услуги, стоимость выполненных работ и факт выполнения работ (услуг), предоставить акты сверки, которые подписаны ими или не приняты, обосновать расчеты в трех формах № 36, которые противоречат друг другу, обосновать причину снижения исковых требований почти на 50%, представить расчеты по каждому виду услуг (работ) с обоснованием тарифов и подтверждением работ (услуг): холодная вода горячая вода и отопление, водоотведение (канализация), электричество, газ, вывоз твердых бытовых отходов, общедомовые расходы, иные; представить схему с указанием внешних и внутренних границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с ресурсоснабжающими организациями (по видам потребляемых ресурсов), с указанием мест установки приборов учета, фиксирующих объем потребленных ресурсов; обязать дать конкретные ссылки, где размещены сведения о тарифах, протоколах общих собраний, планах, сметах, отчетах и актах в ГИС ЖКХ, отказать в полном объеме.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Краснофлотский районный суд г. Хабаровска в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

В окончательной форме решение принято судом 10.06.2021.

Судья: Л.В. Иванова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».